

Cours Prof 4.0 UNE ORGANISATION MONDIALE POUR GÉRER LES DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L'OMC dispose d'un système de règlement des différends pour faire respecter les règles du commerce mondial. Cependant, son efficacité est aujourd'hui remise en cause par les tensions entre grandes puissances.



Régler
les différends



Faire respecter
les règles



Stabiliser
le commerce mondial



Éviter les guerres
commerciales

II - COMMENT L'OMC RÈGLE-T-ELLE LES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX ?

A. Le système de règlement des différends de l'OMC (ORD)

L'ORD (Organe de règlement des différends) est considéré comme la « pierre angulaire » de l'OMC. Il permet de régler les conflits entre États de manière juridique, impartiale et encadrée par des règles communes.

Ses objectifs

- ✓ Faire respecter les accords commerciaux.
- ✓ Assurer une égalité de traitement entre les membres.
- ✓ Éviter les représailles unilatérales et les guerres commerciales.

B. La procédure de règlement d'un différend : étape par étape



En moyenne : entre 1 et 2 ans procédure complète.

C. Les sanctions possibles en cas de non-respect



L'objectif n'est pas de « punir » mais d'obtenir le respect des règles et le retour à une situation équilibrée.

D. Des différends commerciaux célèbres

1. Airbus / Boeing : une rivalité européenne - américaine



Les États-Unis accusent l'Union européenne de subventionner Airbus. L'OMC leur donne partiellement raison en 2019. En représailles, les États-Unis imposent des droits de douane sur certains produits européens (fromages, vins, etc.). L'Union européenne obtient ensuite l'autorisation de riposter à son tour contre des produits américains.

2. USA / Chine : des tensions croissantes



Les États-Unis accusent la Chine de nombreuses pratiques déloyales (subventions, transferts forcés de technologies, propriété intellectuelle...). Ils imposent depuis 2018 des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. La Chine réplique. Ce conflit affaiblit l'OMC et le multilatéralisme.

E. L'OMC face aux limites du multilatéralisme

1. Le blocage de l'Organe d'appel



Depuis 2019, les États-Unis bloquent la nomination des juges de l'Organe d'appel, qu'il s'agisse de « dépasser son mandat ».

Résultat : l'Organe d'appel ne peut plus fonctionner correctement. Cela fragilise tout le système de règlement des différends.

2. La montée du protectionnisme



De nombreux États utilisent de plus en plus :

- des droits de douane ;
- des quotas ;
- des mesures anti-dumping ;
- des restrictions « pour raisons de sécurité ou de santé ».

Ces mesures protègent certaines entreprises mais freinent le commerce mondial.

3. L'enjeu géopolitique



Le commerce est devenu un outil de puissance. Les États utilisent les échanges pour défendre leurs intérêts stratégiques (technologies, énergie, ressources rares...). L'OMC peine à s'imposer face aux rivalités entre grandes puissances.

4. Des réformes nécessaires ?



De nombreux pays réclament une réforme de l'OMC pour :

- moderniser les règles ;
- mieux encadrer les nouvelles pratiques commerciales ;
- redonner un rôle central au multilatéralisme.

Mais les négociations avancent très lentement.



L'OMC reste essentielle pour réguler le commerce mondial, mais elle doit s'adapter à un monde plus conflictuel et plus fragmenté.

NOTIONS CLÉS

